

1500572-62.2020.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Humberto Isaias Gonçalves Rios

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Deivid de Paula dos Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaias Gonçalves Rios

Vistos.

DEIVID DE PAULA DOS SANTOS está sendo processado pela Justiça Pública, por incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, porque, como narra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500572-62.2020.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500572-62.2020.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Deivid de Paula dos Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaias Gonçalves Rios

Vistos.

DEIVID DE PAULA DOS SANTOS está sendo processado pela Justiça Pública, por incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, porque, como narra a peça

inicial, aos 28 de novembro de 2020, por volta das 02h00min, no cruzamento entre a Rua Presidente João Belchior Marques Goulart e a Avenida Ellio Polez, Parque Gramado, nesta cidade, estaria trazendo consigo, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, em forma de pedras de crack, com peso líquido de 5,94 gramas, para fins de entrega ao consumo de terceiros e tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, cujo porte e comércio são proibidos no Brasil.

A denúncia veio instruída com rol de duas testemunhas (fls. 86/87), e, após a apresentação da defesa preliminar (fls. 105/106), foi recebida a fls. 107/108. Ainda, na mesma decisão, foi designada audiência de instrução e julgamento, bem como concedida a assistência judiciária gratuita ao réu.

Na audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos de duas testemunha, decretando-se a revelia do acusado, porquanto ausente ao ato (fls. 136/137).

Após, as partes apresentaram alegações finais, pronunciando-se o Ministério Público pela condenação do réu, na figura privilegiada prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (fls. 137/138).

A defesa requereu a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, postulou pela aplicação da pena no mínimo legal e causa especial de diminuição de pena. Requereu, no mais, a observância das súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF, sendo fixado regime aberto para o cumprimento da pena, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao teor do HC n. 97.256/STF (fls. 138/139).

É, em síntese, o relatório.

Decido.

A hipótese é de desclassificação da conduta.

A materialidade delitiva restou inconteste pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, autos de exibição e apreensão de fls. 08, fotografia de fls. 11, bem como pelos laudos periciais (fls. 12/15 e 72/74), que atestaram a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida, regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

Por outro lado, a prova oral colhida não indica a condição efetiva do acusado na qualidade de traficante.

O policial militar Cassio Vinícios Amaro Bonholi disse que realizavam patrulhamento pelo bairro quando avistaram o réu, que trafegava com uma bicicleta; que este, ao perceber aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tentou se evadir, ocasião em que o abordaram, constatando em revista pessoal que o mesmo trazia consigo mais de dez porções do entorpecente ("crack"), tendo o réu alegado durante a abordagem que seria produto destinado ao seu próprio uso próprio e com outros usuários. Afirmou, também, que o local não era ponto de tráfico, que não conhecia o acusado e que, pelo que se recorda, a droga teria sido encontrada com o réu, no bolso, em um plástico bolha (fls. 136/140 - mídia: 01'50'').

No mesmo sentido foi o testemunho do policial militar Mateus Aparecido Siqueira, que, após declarar se recordar dos fatos, confirmou sobre a demonstração de nervosismo do réu com a aproximação da viatura, narrando sobre o mesmo estar em trânsito com uma bicicleta, bem como sobre a abordagem ter sido resistida inicialmente; mencionou que a droga apreendida com o réu se tratava de "crack", não se recordando a quantidade e o local onde a mesma se encontrava quando da abordagem (fls. 136/140 - mídia: 05'50'').

O réu negou a condição de traficante na fase policial (fls. 04), alegando que o entorpecente localizado pelos policiais destinava-se ao seu próprio consumo, porquanto usuário. Já em juízo teve a revelia decretada, pois não compareceu à audiência, perdendo, assim, a oportunidade de dar a sua narrativa sobre os fatos.

Ou seja, tem-se assim que é certa a posse das drogas pelo réu (posto que, frente à sua admissão, nada contraria a palavra dos policiais ouvidos).

Entretanto, em que pesem as declarações dos policiais acima, embora convictas quanto à apreensão de entorpecente que o réu trazia consigo, entendendo que não existe a certeza do real cenário de tráfico, relativo à comercialização de drogas, não podendo a quantidade de droga encontrada presumir, por si só, a traficância.

Apesar dos indícios da prática delitiva em que denunciado o réu, não se pode dizer, com certeza necessária para imposição da condenação, que a droga seria comercializada, sob pena de se condenar o acusado com base em uma suposição. Não há suficientes elementos concretos que permitam desmentir a alegação de que as porções serviriam para consumo pessoal do acusado. Os policiais militares não visualizaram nenhum ato ou movimento feito pelo acusado que denotasse a entrega de drogas. Por mais suspeita que possa aparentar a situação, em especial a quantidade de porções de cocaína, fato é que, sem que nenhuma movimentação de tráfico haja sido vista nem provada, seria de fato puramente presuntiva a traficância, sem lastro em elementos objetivos. Nesse sentido:

“A destinação do entorpecente ao comércio não pode ser presumida, mas antes deve ficar conferidamente demonstrada. Apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio, justifica-se a desclassificação de tráfico para o uso próprio” (TJSP, Ap. 164.525-3/4, 1ª Câmara, rel. Des. Devienne Ferraz, RT 727/473)

“A singela apreensão de apreciável quantidade de tóxico não basta ao reconhecimento da traficância, eis que essa quantidade, ainda que sugerindo alguma suspeita, nem sempre dirime a controvérsia sobre ser o infrator traficante ou usuário” (TJSP, Ap. 175.700-3/9, 2ª Câmara, rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 717/391).

Logo, a prova produzida sob o crivo do contraditório, não autoriza o decreto condenatório pelo delito indicado na inicial. Assim, à míngua de contexto probatório robusto, não havendo a certeza necessária, não há como se imputar a ele a prática de crime grave, equiparado que é ao hediondo, como é o caso do tráfico de entorpecentes. É de rigor, pois, que as dúvidas geradas pelo conjunto probatório sejam resolvidas em favor do réu, em reverência ao o princípio do “in dubio pro reo” que vigora do Processo Penal.

Desse modo, necessária se faz a desclassificação para o crime tipificado no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, conforme requerido pela defesa.

Passo a dosar a pena a ser imposta ao réu.

Em razão da primariedade do réu, bem como considerando o disposto no art. 42 da lei 11.343/06, fixo a pena em 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade. A aplicação da pena de advertência, prevista no inciso I do art. 28 da Lei 11.343/06, ou a prestação de serviços em tempo inferior ao determinado, não seriam suficientes para a prevenção e reprovação criminais.

Ante o exposto, DESCLASSIFICO a imputação referente ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, condenando o réu DEIVID DE PAULA DOS SANTOS, pela prática do delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser definida no Juízo da Execução.

Autorizo a incineração do material entorpecente. Oficie-se à Delegacia de Polícia para incineração dos entorpecentes, caso ainda não realizada.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita (fls. 107/108).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Ciência ao M.P.

P.I.C.

Araraquara, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA